**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**1ª Vara Judicial da Comarca de Panambi**

Rua Júlio de Castilhos, 1183, 1ª Vara Judicial - Bairro: Nossa Senhora de Fátima - CEP: 98280-000 - Fone: (55)99934-6573 - www.tjrs.jus.br - Email: frpanambi1vjud@tjrs.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002157-10.2023.8.21.0060/RS**

**AUTOR**: LINNEU FERNANDO PILAU

**RÉU**: UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

# SENTENÇA

Vistos.

**I - Relatório**

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por LINNEU FERNANDO PILAU em face de UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.

Narrou o autor ser portador de moléstia referente ao CID C61 (neoplasia maligna da próstata), sendo a única alternativa terapêutica o uso do medicamento apalutamida 60mg, sendo 4 comprimidos (240mg) ao dia. Pediu o deferimento de tutela de urgência a fim de que a ré fornecesse ou custeasse a aquisição do medicamento. Ao final, requereu a procedência do pedido.

Deferida a tutela de urgência (evento 9, DESPADEC1).

Contestando (evento 18, CONT1), a ré a arguiu clausula excludente de fornecimento de medicação para uso domiciliar. Colacionou jurisprudência que entende deva ser considerada pelo juízo no julgamento da causa e pediu, ao final, a improcedência da ação.

Réplica no evento 26, RÉPLICA1.

É o relatório. Decido.

**II – Fundamentação**

A lide comporta julgamento no estágio procedimental em que se encontra o processo, porquanto a prova documental carreada aos autos é suficiente para solver a controvérsia, precipitação de julgamento levada a efeito com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC.

Tem-se que as regras consumeristas são aplicáveis aos contratos de Plano de Saúde, em atenção à Súmula 608 do STJ *(Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.)*, devendo a relação ser interpretada da forma mais favorável ao consumidor, nos termos da norma contida no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, e não pode ser desconsiderada a própria finalidade do seguro-saúde, obviamente consubstanciada em que seja garantida a saúde do segurado em sua plenitude, nos exatos termos do objetivado pela Lei nº 9.656/98.

Quanto ao mérito propriamente dito, não há nenhuma dúvida no tocante ao fato de que o contrato de seguro é bilateral, ensejando direitos e obrigações para ambos os contraentes. O contrato, ainda, tem força vinculante entre os contraentes, não podendo, pois, ser alterado apenas pela vontade de uma das partes. Se assim fosse permitido, admitir-se-ia que qualquer delas pudesse libertar-se *ad nutum* do liame obrigacional, sendo que resulta necessária a preservação do adequado equilíbrio entre as partes, pena de ocorrência de lesão a qualquer delas.

E o equilíbrio contratual deriva, à evidência, das próprias cláusulas contratuais, que retratam a existência do negócio jurídico efetivado em todos os seus aspectos, no que diz com a titulação de direitos e o suporte de encargos, ou seja, diz com a observância do pactuado em seus termos, pena de ocorrência de lesão a qualquer dos contratantes, e, por outro lado, quanto a necessária interpretação e integração contratual, merece observância o ensinamento de Maria Helena Diniz, consoante segue:

> *1. Interpretação e integração contratual*
>
> *Como todo negócio jurídico, o contrato origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter um certo objetivo, criando, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas.*
>
> *Essa declaração de vontade requer sempre uma interpretação, dado o fato da possibilidade do negócio jurídico conter cláusula duvidosa, qualquer ponto obscuro ou controvertido. A tarefa do intérprete do contrato encontrará uma série de dificuldades, pois além de analisar o texto contratual, deverá examinar a intenção comum dos contratantes. A atividade interpretativa do contrato é uma operação difícil, que requer saber e prudência, devendo o intérprete guiar-se pelo sentimento jurídico, que o impedirá de cair em interpretações alheias à vida. A interpretação contratual poderá ser declaratória, se tiver por único móvel a descoberta da intenção das partes interessadas no momento da realização do contrato, ou construtiva, se objetivar a reconstrução do ato negocial, possibilitando assim a produção de seus efeitos.*

*A interpretação situar-se-á na seara do conteúdo da declaração volitiva, fixando-se em normas empíricas, mais de lógica prática do que de normação legal, pois a legislação contém tão-somente algumas normas interpretativas:*

.....

*A integração contratual vem a ser um processo lógico-sistemático que possibilitará preencher lacunas encontradas nos contratos, complementando-os por meio de normas supletivas, emitidas pelo poder competente.*

*Os autores italianos, baseados no Código Civil italiano, arts. 1.339 e 1.440, denominam tal processo de integrativo.*

*A interpretação contratual terá por escopo determinar o conteúdo contratual duvidoso, buscando seu verdadeiro sentido, eliminando ambiguidades, dúvidas ou contradições, resultantes do texto do contrato.*

*A integração contratual, por sua vez, pretenderá desvendar os efeitos do contrato, nas hipóteses em que apresentarem falhas ou lacunas, em decorrência de ausência de previsão ou conhecimento das partes contratantes ou de não correspondência do contrato a fatos ou valores não supridos pela via interpretativa. A integração contratual seria, portanto, um modo de aplicação jurídica feita pelo órgão judicante, mediante o recurso à lei, à analogia, aos costumes, aos princípios gerais de direito ou à equidade, criando norma supletiva, que completará, então, o contrato, que é uma norma jurídica individual. Logo, com a aplicabilidade dos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, ter-se-á a colmatação da lacuna contratual, no caso sub judice. (Maria Helena Diniz, Tratado Teórico e Prático dos Contratos, vol. I, p. 81/84)*

Na hipótese em exame, no entanto, não há dúvida de que o contrato foi firmado sem que ao demandante restasse possibilitada a discussão das cláusulas contratuais em seus termos, eis tratar-se de verdadeiro contrato de adesão, padronizado e previamente impresso.

Ocorrida a contratação nos termos antes explicitados, portanto, resulta a ocorrência de situação fática a determinar a necessidade de ser emprestada interpretação mais favorável ao requerente das cláusulas contratuais, nos exatos termos do disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, não pode ser desconsiderada a própria finalidade do seguro-saúde, obviamente consubstanciada em que seja garantida a saúde do segurado em sua plenitude, nos exatos termos do objetivado pela Lei nº 9.656/98 (Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, de 03.06.98), a qual, por exemplo, no artigo 35-C (com a redação dada pela Lei n. 11.935/2009), veda a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação, e, em seu artigo 12, § 2º, determina:

*É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:*

*I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;*

Ora, presente a determinação legal de fornecimento de cobertura em casos de emergência, vigente à época em que ocorreu o fato envolvendo a autora, bem assim considerado que o seguro-saúde tem por finalidade primeira garantir a saúde do segurado em todas as situações de patologia, resulta a conclusão sobre a indevida negativa de cobertura securitária.

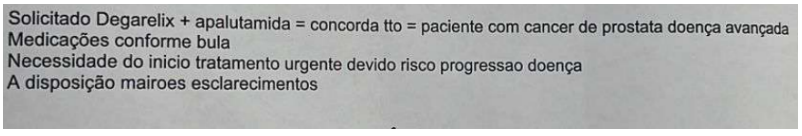
No mais, entendido o caráter abusivo, de iniquidade da cláusula contratual e tendo em conta que os artigos 10 e 12 da Lei 9.656/98 estabelecem faculdades às operadoras de plano de saúde, devendo ser interpretados de forma sistemática com a regra antes referida, certo é que deve ser proclamada a sua insubsistência, a teor do que dispõe o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e, em consequência, há que ser reconhecido o encargo da demandada em fornecer a devida cobertura à segurada.

Por fim, merece destaque o seguinte norte jurisprudencial:

*APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. QUIMIOTERAPIA VIA ORAL. NEXAVAR. MEDICAMENTO FORA DO ÂMBITO HOSPITALAR. Hipótese em que a negativa de fornecimento do medicamento denominado Sorafenib (Nexavar), sob a alegação de se tratar de tratamento domiciliar, não se sustenta. Os planos de saúde podem estabelecer quais as doenças que serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente. Ademais, a parte autora demonstrou a emergência ou urgência na realização do procedimento realizado. Aplicabilidade dos arts. 47 e 51, IV do CDC, bem como do artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98. Precedentes desta Corte. RECURSO ADESIVO - Majoração dos honorários advocatícios. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados consoante apreciação equitativa do Juiz, nos termos do art. 20, §4º do CPC, atendidos os parâmetros estabelecidos no §3º do mesmo dispositivo legal. Honorários mantidos. RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70035916345, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 15/12/2010)*

Ademais, como atestado no evento 1, ATESTMED8, a não utilização do medicamento está associado ao risco de progressão do câncer, que já se encontra em estágio avançado.

Com efeito, resulta viabilizado o acolhimento do pedido formulado pelo autor, ao efeito de que a ré forneça cobertura securitária objetivada, consubstanciada no fornecimento do medicamento "Tezepelumabe 210 mg SC (ampola) a cada 4 semanas, de forma contínua".


Solicitado Degarelix + apalutamida = concorda tto = paciente com cancer de prostata doença avançada
Medicações conforme bula
Necessidade do inicio tratamento urgente devido risco progressao doença
A disposição mairoes esclarecimentos

Ademais, não pode ser olvidado estar o direito à vida ligado à condição de absoluto e mesmo porque sequer pode ser negado o atendimento em situações de emergência ou urgência, consoante estabelece o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n. 2.1777-44/01, e, por outro lado, o pleito formulado pela autora encontra amparo no artigo 12, inciso I, letra b, da lei antes mencionada, assim redigida:

*Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:* ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***

*I - quando incluir atendimento ambulatorial:*

.....

*b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;* ***(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)***

Dessa forma, deve a ré fornecer a cobertura necessária ao tratamento da autora, relevando ser destacado que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

Ainda, tratando-se de medicamento via oral, é compreensível que o mesmo deve ser fornecido de forma domiciliar, uma vez que, a internação não é necessária para esses casos. Para os casos de neoplasia há regra específica da obrigatoriedade no fornecimento da medicação.

Assim colaciona, neste sentido, a jurisprudência:

***Ementa:*** *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. COBERTURA DEVIDA. RETORNO DO STJ. 1. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica o disposto no art. 35 da Lei 9.656/98 ao caso em tela, decorrente de interpretação literal e mais benéfica aos aderentes. Inteligência da súmula 608 do STJ. 2. O plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado, especialmente em se tratando de fármaco antineoplásico ministrado para ambiente domiciliar, considerando a disposição do artigo 12, 'c', da LPS.* ***3. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, mostra-se abusiva a cláusula contratual que exclui do tratamento o fármaco pleiteado, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada frente à operadora de plano de saúde.*** *4. Rol de procedimentos da ANS que não é taxativo, prevendo apenas a cobertura mínima obrigatória a ser assegurada pelas operadoras de plano de saúde. 5. De qualquer sorte, o medicamento Palbociclipe está incluído no rol de coberturas mínimas obrigatórias da ANS para tratamento de câncer de mama. RECURSO DESPROVIDO, EM NOVO JULGAMENTO.(Apelação Cível, Nº 70083642397, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-07-2023)*

***Ementa:*** *APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE SUPLEMENTAR. MIELOMA MÚLTIPLO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.* ***Restou consolidado o entendimento, em ambas as Turmas que tratam da matéria (RESP n.º 1.692.938 - 3ª Turma e n.º 1.883.654 - 4ª Turma), de que os planos de saúde não estão obrigados ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, como previsto no artigo 10 da Lei 9656/98, excetos os relativos ao tratamento de câncer, que são de fornecimento obrigatório em razão de expressa disposição legal*** *(Lei 12.880/2013), a medicação assistida e os previstos no rol da ANS****. No caso, restou comprovado que a parte autora é portadora de neoplásia maligna, necessitando do uso de quimioterapia oral (Evento 01 - Laudo 08). DANOS MORAIS. A negativa de cobertura, por si só, com base em interpreta****ção das cláusulas contratuais e das normas regulamentadoras do setor não ultrapassa a esfera dos dissabores das relações contratuais, não ingressando na violação dos direitos da personalidade. No caso, a negativa, estava amparada pela interpretação da cláusula que prevê a exclusão de cobertura quanto aos medicamentos de uso domiciliar. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 50012932520198210023, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 14-02-2022)*

Impõe-se, pois, o julgamento de procedência.

**III – Decisão**

Face ao exposto, julgo **procedente** o pedido cominatório e condeno a ré ao fornecimento da cobertura securitária objetivada na inicial, consubstanciada no fornecimento do medicamento "apalutamida 60mg", sendo 4 comprimidos (240mg) ao dia, de forma contínua e enquanto exigir o estado clínico, com a consequente manutenção da tutela de urgência antecipadamente deferida (evento 9, DESPADEC1).

Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, com amparo no artigo 85, § 2º, do CPC.

Na fixação da verba honorária considerei o grau de zelo na elaboração das peças processuais, o local da prestação do serviço, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo necessário para sua realização, inclusive decorrente do necessário acompanhamento processual, eis que ajuizada a ação em 08/11/2023.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO FERREIRA DOS SANTOS, Juiz de Direito**, em 2/3/2024, às 18:41:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10054620004v10** e o código CRC **c915faf6**.